

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 12 – TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 22/2025/HS-ST
Ngày 04-8-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 12 - TÂY NINH**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lâm Thúy Liễu

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Bình

Ông Tạ Kỳ Trung

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Bảo Việt là Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân khu vực 12 - Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Tây Ninh tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh Ngọc Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 12 – Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2025/TLST-HS ngày 25 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2025/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 7 năm 2025 đối với bị cáo:

Phạm Văn T, sinh ngày 14/11/1986 tại tỉnh Tây Ninh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: ấp B, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp B, xã B, tỉnh Tây Ninh); nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn T1 và bà Huỳnh Thị N; bị cáo có vợ và 01 người con; tiền án, tiền sự: không có; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 11/02/2025 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: ông Thân Thanh T2, sinh năm 1970, địa chỉ: ấp R, xã B, tỉnh Tây Ninh (đã chết).

- Người đại diện hợp pháp của bị hại:

1. Bà Trần Thị H, sinh năm 1969; địa chỉ: Khu phố D, xã B, tỉnh Tây Ninh - vợ của bị hại

2. Chị Thân Khánh V, sinh năm 2008; địa chỉ: Khu phố D, xã B, tỉnh Tây Ninh – con ruột bị hại.

3. Anh Thân Quốc T3, sinh năm 1997; địa chỉ: ấp R, xã B, tỉnh Tây Ninh - con ruột bị hại.

Người đại diện theo ủy quyền của bà H, chị V: anh Thân Quốc T3, sinh năm 1997; địa chỉ: ấp R, xã B, tỉnh Tây Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 09/10/2024, Phạm Văn T không có giấy phép lái xe hạng A1, điều khiển xe mô tô biển số 70C1 – 408.64 do T đứng tên giấy chứng nhận, lưu thông trên tuyến đường Tỉnh lộ 786 đi từ hướng xã T về hướng vòng xoay thị trấn B. Khi đi đến khu vực trụ điện số 118B, thuộc khu Phố D, thị trấn B, huyện B, T lách qua bên trái để vượt lên xe đạp nhãn hiệu Cyma Primer do ông Thân Thanh T2, sinh năm 1970, nơi cư trú ấp R, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước đúng quy định, nhưng do không đảm bảo khoảng cách giữa hai xe nên phước trước bên phải xe mô tô do T điều khiển đụng vào bàn đạp bên trái của xe đạp do ông T2 điều khiển làm ông T2 té ngã xuống đường và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đ, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố H rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đ tiếp tục điều trị, ngày 18/11/2024 xuất viện. Đến ngày 10/12/2024, ông T2 tử vong tại nhà.

Tại Kết luận giám định mô bệnh học số 15/KLMBH-PVPYQG ngày 30/12/2024 của P tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:

- Não: sung huyết, xuất huyết, chảy máu cũ nhu mô não.
- Tim: thiếu dưỡng cơ tim cấp.
- Phổi: sung huyết và phù phổi cấp.
- Gan: sung huyết.

Tại Kết luận giám định tử thi số 06/KLGĐTT-TTPYTN ngày 13/01/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh T, kết luận: nguyên nhân chết của ông Thân Thanh T2 do dập phổi, suy hô hấp/ Chấn thương sọ não nặng.

Kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ngày 09/10/2024 của Công an thị trấn B, huyện B kết quả: mẫu nước tiểu thu của của Phạm Văn T âm tính với chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu số 226411 ngày 09/10/2025 của Bệnh viện Đ kết quả: mẫu máu thu của Phạm Văn T là 0.005 mg/ml máu (trong giới hạn tham chiếu (0-0.023)).

Kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ngày 09/10/2024 của Công an thị trấn B, huyện B kết quả: mẫu nước tiểu thu của Thân Thanh T2 âm tính với chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu số 226401 ngày 09/10/2024 của Bệnh viện Đ kết quả: mẫu máu thu của Thân Thanh T2 là 0.005 mg/ml máu (trong giới hạn tham chiếu (0-0.023)).

Tại Kết luận giám định số 138/KL ngày 11/02/2025 của Phòng K Công an tỉnh T, kết luận: xe mô tô biển số 70C1 – 408.64 có số khung và số máy không bị đục xóa.

Tại Kết luận định giá xác định thiệt hại tài sản trong Tổ tụng hình sự số 04/KL-HĐĐGTTTHS ngày 21/3/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự huyện B, kết luận: giá trị thiệt hại của 01 xe đạp nhãn hiệu Cyma Primer của ông Thân Thanh T2 do tai nạn giao thông gây ra ngày 09/10/2024 là 232.000 đồng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường: tại Khu phố D, thị trấn B, huyện B lấy trụ điện số 118B làm điểm mốc; mép đường bên phải theo hướng xã T đi vòng xoay thị trấn B làm lề chuẩn; mặt đường nhựa (chấp vá, gồ ghề, không bằng phẳng) rộng 08 mét, có vạch kẻ đứt quãng ở giữa chia mặt đường thành 02 làn đường bằng nhau, mỗi bên rộng 04 mét. Các dấu vết đều nằm trên phần đường bên phải theo hướng chọn lề chuẩn, vị trí số (01) là vết cày đứt quãng dài 3,50 mét hướng đến trục bánh xe sau của xe đạp. Vị trí số (2) là xe đạp nằm ngã sang bên trái, đầu xe quay theo hướng đi vòng xoay thị trấn B, đuôi xe quay theo hướng đi xã T, trục bánh sau cách lề chuẩn 2,15 mét, trục bánh trước cách lề chuẩn 2,10 mét, cách trụ điện 118B là 6,70 mét, cách trục bánh sau xe mô tô 70C1 – 408.64 là 10,20 mét. Vị trí số (3) là nón và đèn pin, cách trục giữa xe đạp là 1,20 mét, cách lề chuẩn 3,20 mét, cách trục giữa bánh xe sau mô tô 70C1 – 408.64 là 9,56 mét. Vị trí số (4) là xe mô tô 70C1 – 408.64 dựng đứng trên mặt đường, đầu xe quay hướng đi vòng xoay thị trấn B, đuôi xe quay hướng đi xã T, trục bánh sau cách lề chuẩn 6,90 mét, trục bánh trước cách lề chuẩn 7,10 mét, cách biển báo đường giao nhau với ngã tư là 19,50 mét.

Vật chứng thu giữ: 01 (một) xe mô tô loại Wave, biển số: 70C1.408.64, số máy: JA39E2841794, số khung: RLHJA3926NY421706, màu xanh bạc.

Bản Cáo trạng số 30/CT-VKSTC ngày 24 tháng 4 năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Tây Ninh) đã truy tố bị cáo Phạm Văn T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát: đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Tây Ninh trong phần tranh luận giữ quan điểm truy tố bị cáo về tội danh trên, đề nghị Hội đồng xét xử: căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 03 năm tù đến 03 năm 06 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về bồi thường thiệt hại: gia đình bị hại yêu cầu bồi thường số tiền điều trị, chi phí mai táng là 158.000.000 đồng, **bị cáo chưa bồi thường. Ghi nhận** bị cáo đồng ý bồi thường. Ngoài ra không yêu cầu bồi thường gì khác.

Về xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo hối hận, hoàn cảnh khó khăn, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện B, Cơ quan điều tra Công an tỉnh T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo: lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng,

biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi, kết luận giám định pháp y có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở xác định khoảng 05 giờ 30 phút ngày 09/10/2024, Phạm Văn T không có giấy phép lái xe hạng A1, điều khiển xe mô tô biển số 70C1-408.64 lưu thông trên tỉnh lộ 786, khi đi đến khu vực trụ điện số 118B, thuộc khu phố D, thị trấn B, tỉnh Tây Ninh tránh vượt không đảm bảo an toàn dẫn đến va chạm với xe đạp do ông Thân Thanh T2 điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước làm ông T2 tử vong sau thời gian điều trị. Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 9 Điều 8, khoản 1 Điều 12, điểm a khoản 5 Điều 14 Luật giao thông đường bộ nên có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Do đó, cáo trạng truy tố bị cáo là phù hợp, đúng quy định pháp luật.

[3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Các biện pháp tư pháp:

[6.1] Về bồi thường thiệt hại: gia đình bị hại yêu cầu bồi thường số tiền 158.000.000 đồng, bị cáo đồng ý bồi thường nên căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự, khoản 1 Điều 584, 585, 586, 587 Bộ luật Dân sự 2015 buộc bị cáo Phạm Văn T bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 158.000.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[6.2] Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: đối với xe mô tô loại Wave, biển số: 70C1.408.64, số máy: JA39E2841794, số khung: RLHJA3926NY421706, màu xanh bạc chỉ là vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm nên cần trả lại cho bị cáo Phạm Văn T.

[7] Về án phí: căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Bị cáo Phạm Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng và $5\% \times 158.000.000 \text{ đồng} = 7.900.000 \text{ đồng}$ tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn T 03 (ba) năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

2. Các biện pháp tư pháp:

2.1 Về bồi thường thiệt hại: căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự, khoản 1 Điều 584, 585, 586, 587 Bộ luật Dân sự 2015 buộc bị cáo Phạm Văn T bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 158.000.000 đồng (một trăm năm mươi tám triệu đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

2.2 Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Trả lại cho bị cáo Phạm Văn T 01 (một) xe mô tô loại Wave, biển số: 70C1.408.64, số máy: JA39E2841794, số khung: RLHJA3926NY421706, màu xanh bạc.

(Vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh – **nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 12 – Tây Ninh** đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/4/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

3. Về án phí: căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Bị cáo Phạm Văn T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và 7.900.000 đồng (bảy triệu chín trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

4. Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND khu vực 12 – Tây Ninh;
- Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh;
- Bị cáo;
- Dương sự;
- UBND xã;
- Bộ **phận** thi hành án;
- Lưu: Hồ sơ, tập án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lâm Thúy Liễu